

ת.א 18006-11-15

בבית המשפט המחוזי

בתל אביב-יפוהתובעת:

1. דירות יוקרה בע"מ, ח.פ. 511403305

2. ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ ח.פ. 511572299

ע"י עוה"ד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

מדרך אבא הלל סילבר 14א (בית עוז) רמת גן

טל' 03-6019601 פקס: 03-6019602

- נ ג ד -

הנתבע:

1. זפרני פרוספר

2. רון עוזיאל

3. רונית עוזיאל

ע"י עוה"ד נעם קולודני ו/או עמוס אילן

ממגדל משה אביב קומה 16

רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 5252007

טל' 03-6441175 פקס: 03-6491169

כתב הגנה

כתב תביעה זה, הינו דוגמא ליצירת נראטיב שגוי ומטעה במסגרתו מנסות התובעות להטעות את בית המשפט הנכבד. התובעות מנסות לבסס תביעה נזיקית בסכום הדמיוני של 5.5 מיליון ₪, עקב התנגדות הנתבעים לביצוע עבודות בינוי שהתובעות החלו בביצוען ללא היתר ולאחר מכן ניסו להכשירן, בבקשה להקלה, בין היתר במעברים ובמסדרונות "קניון הזהב" בראשל"צ (להלן: "הקניון").

התובעות טוענות כי פניית הנתבעים, לוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ (להלן: "הוועדה"), בדרישה לאכיפת הדין ואכיפת הדרישה - להקדמת היתר לבינוי, גרמה להן נזקים ממוניים עקב הפרת הסכם עם רשת "מנגו", כך לטענתן. דא עקא, התובעות בכוונת מכוון, לא צרפו לכתב תביעתן את ההסכמים עם רשת מנגו, מכוחן הם תובעים.

חשוב מכך, התובעות "שכחו" לפרט בכתב התביעה כי בשל הבינוי הלא חוקי כאמור לעיל, הוצאו צווי הריסה וצווי הפסקת עבודה. מצ"ב כנספחים א' העתקי הצווים.

יוצא איפוא, כי התובעות רואות בפניית הנתבעים לרשויות, לאכוף את הדין בתחומן ובפרט חוק התכנון והבניה, והעובדה שוועדה המקומית לתו"ב מצאה כי אכן מדובר בבינוי לא חוקי והוציאה צווים בהתאם, עילה לתביעת נזקים ממוניים.

לשלמות התמונה ייאמר כי, בניגוד לטענת התובעות, הפנייה נעשתה כצורך ובהצדק, לא באופן קנטרני ולא כנגישה, רחמנא ליצלן, דבר שלא ניתן לומר על תביעה זו, אשר הוגשה רק כדי "ללחוץ" על הנתבעים למשוך את התנגדותם מועדת הערר. לא זו בלבד, אלא שאף הוועדה המקומית קיבלה ההתנגדות בחלקה וקבעה כתנאי להיתר פינוי המקלטים בקניון בהם עשו התובעות שימוש, שלא כדין.

התובעות "שכחו" עוד לפרט את העובדה כי בניית הקניון נסתיימה לפני למעלה משלושה עשורים, ולמרות התחייבות חוזית ובדין לרישום נכסי הנתבעים, המקרקעין טרם נרשמו אצל רשם המקרקעין ורק בגין כך הן מעזות לתבוע על בסיס הסכם נושן.

ההלכות המשפטיות נשתנו מעת החתימה על הסכמי המכר המקוריים בקניון. הסכמים שנחתמו בתחילת שנות ה-80, נבחנים עפ"י הלכות משפטיות אשר נשתנו באופן מהותי. הנתבעים יפרטו את הלכת "אגריפס" ו"רוטשילד 78" המפרטות עניין זה.

ואלו נימוקי ההגנה:

הרקע – התובעות ביצעו בינוי בלא היתר ובניגוד לדין וקיבלו על כן צווי הריסה

1. כאמור, בסיס התביעה היא הטענה, כי הנתבעים פנו לוועדה, בדרישה כי יאכף הדין ב"קניון הזהב" במערב ראשון לציון ובתחומי הוועדה, ובהמשך לוועדת הערר המחוזית.
2. לטענת התובעות, בשל פניית הנתבעים, אכפה הוועדה את הדין בתחומה ומנעה בנייה בלא היתר, במסדרונות הקניון, בהם החלו התובעות לבצע בינוי של חנויות, כרצונן. לא הוכח קשר סיבתי בין פניית הנתבעים להחלטת הוועדה, וסביר יותר כי הדבר נעשה בשל הבינוי הבלתי חוקי. יתר על כן, להיתר התובעות הוגשו התנגדויות ועררים נוספים ובלא קשר לנתבעים.
3. הבינוי, הלא חוקי ובלא היתר, נעשה לטענת התובעות, לצורך הקמת והשכרת חנות MANGO (להלן: "מנגו"). לטענת התובעות, נגרם להן נזק ממוני, בכך שעקב פניית הנתבעים לוועדה, הוצאו כנגדם צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה וכפועל יוצא מכך נמנעה הקמת חנות מנגו בלא היתר, בין היתר בשטח מסדרונות הקניון. ר' עותק צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה, נספח א'.
4. יש לדחות תביעה זו בשתי ידיים ולו בשל חוסר תום הלב וחוסר ניקיון הכפיים בה הועלתה, וכפי שיפורט בכתב הגנה זה.
5. התובעות לא צרפו את בעל הדין המרכזי בתביעה זו – הוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ, אשר היא זו אשר באכיפת הדין בתחומה, גרמה לכאורה לפי טענת התובעות לנזקים הנטענים.
6. מובן כי צרוף הוועדה, גורם האכיפה האחראי לקיום הדין, היה מציג את התביעה, כמות שהיא ובמערומיה – תביעה חסרת בסיס, מגוחכת, אשר נועדה רק להרתיע הנתבעים מפנייה לגופי האכיפה לקיום הדין.
7. הנחת הבסיס עליה מושתתת תביעה זו, היא כי ביכולת התובעות לעשות בתחום הוועדה כרצונם (וכפי שעשו במשך עשורים ארוכים) ואיש לא יפצה פה, או יצפצף בשל זלזולם בדין ובחוק, וכי רק בשל פניית הנתבעים קוים הדין, בסופו של יום, טרם הוכחה.
8. דין תביעה זו להימחק על הסף. ראה לעניין זה ההלכה בפסה"ד שניתן ע"י כב' הש' שילה בש"א 23917/02 (ת"א) נאות השרון נ' אלכסנדר יוסף כהן, (להלן: "הלכת נאות השרון"), שם נמחקה תביעה דומה על הסף מן הנימוקים המפורטים לעיל. שם, כמו במקרה כאן, בוקשו הקלות במסגרת בקשה להיתר, ומכאן ההתנגדות והעררים הלגיטימיים, אשר התקבלו בחלקם.

9. חוק התכנון והבניה תשכ"ה, 1965 ("החוק") מקים בסעיף 106 (ד) מנגנון לנזקי הליכי תכנון לרבות הליכים שהוגשו בחוסר תום לב.
10. התובעות לא הוכיחו כי ההתנגדות, והערר הוגשו בחוסר תום לב. למעשה מקריאת כתב התביעה, נדמה שחוסר תום הלב עולה מהתנהלותם העבריינית של התובעות.
11. לתובעות לא קמה עילת תביעה בגין התנגדות להכשרת עבירות בניה, שנתבצעו כבר. סעיף 149 לחוק קובע מנגנון ייחודי לעניין זה. תכליתו של הליך ההתנגדות והערר הינו לפרוש את המצב העובדתי בפני רשויות התכנון, וכפי שנתרחש כאן ועל אילו מוטלת חובת ההחלטה.
12. כתב התביעה אינו מגלה עילה לעניין הרשלנות, זדון וחוסר תום הלב והתובעות לא ביססו תשתית עובדתית להוכחת טענות אלו.
13. מקום בו מבקשי היתר מבקשים הקלה קמה למתנגדים זכות קנוייה ומחוזקת להגיש התנגדות הדבר נכון שבעתיים מקום בו נעשתה כבר הבנייה ללא היתר.

התובעות טוענות כי אין לנתבעים זכות לפנות לערכאות לאכיפת הדין

14. סעיף 86.7 לכתב התביעה מדגים היטב את מידת מופרכותה של התביעה ושל הדרישה למנוע מן הנתבעים לקיים הליכים משפטיים (כך ממש...) בסעיף זה דורשות מבית המשפט בזו הלשון:

" ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לנקוט בהליכים משפטיים בפני ערכאות ו/או בפני גורמי רישום מקרקעים ו/או בפני תכנון כנגד כל עבודה שמתבצעת בקניון ושאינה נוגעת במישרין לחנויות 257, 285, 259 ו- 267 קניון. לחלופין, לקבוע כי בגין כל הליך מעין זה שיינקטו הנתבעים ו/או מי מטעמם כנגד התובעות, ישלמו הנתבעים פיצוי כספי בסך שלא יפחת מ- 15,000 ₪ להליך. "

15. נדמה כי דרישה מתומצתת היטב זו, ממחישה את הבלבול שחל אצל התובעות ואף מסבירה כיצד זה ביצעה בינוי בלתי חוקי ללא היתר ואף מסבירה מדוע זה סבורה כי מי שהעז להפריע להן לעשות כרצונן דינו כתישה במבול תביעות אין-סופי.

הדרישה למנוע מאדם זכות להליך משפטי תוך חיובו בקנס כבד אם יעז לעשות אחרת, הינה דרישה שמקורה בשלטון אחר ובוודאי לא תחת הדין הישראלי. **דרישה זו נוגדת את תקנת הציבור.**

16. דרישה זו לכרטיס "חודשי חופשי" אשר יאפשר לתובעות לפרוק כל עול; לבנות בלא היתר, לנכס שטחים ציבוריים לפרטיים, לעשות שימוש ביעוד תעשייה לשטחי מסחר – נוגד תוכניות תקפות במקרקעין, להפוך מקלטים לשטחי מסחר, אכן היה מאפשר לתובעות "מרחב פעולה" רחב יותר, מזה אשר הם מוגבלות בו על ידי החוק בכלל וחוק התכנון והבניה בפרט.

17. אכן, לאחר למעלה משלושה עשורים בהן התובעות עשו במקרקעין כרצונן, לית דין ולית דיין, כאשר הרשות המקומית כופפת ראשה בפניהן, הליך ההתפכחות עלול להיות מכאיב.

18. טענת התובעות היא כי הסכם המכר לו מחויבים הנתבעים, קובע כי אינן זכאיות להתנגד לכל תוכנית שהיא וכי אין להן זכות בדין להתנגד בכל אופן למתרחש בתחום הקניון, זולת "ד' אמות חנויותיהן".

19. **הנתבעים יפרטו כי לא רק שיש להן זכות בדין לפנות לערכאות ובפרט בטענות תכנוניות ובטיחותיות, אלא שככל שהתובעות היו מקפידות לקיים הסכם המכר ומקיימות הדיו ורושמות זכויותיהן של הנתבעים אצל רשם המקרקעין כפי שהתחייבו לפני שלושה עשורים וכקבוע בדין, הרי שגם עילותיה הקלושות של תובענה זו, היו קורסות.**
20. הנתבעים יפרטו את ההלכות המשפטיות אשר קובעות כי זכות הגישה לערכאות הינה בסיסית, מוצקה ורחבה, והתנייה עליה תיעשה במשורה, ולא מקרה זה יפול בגדרה.
21. כך מצורף מכתבו של עו"ד סלמון הקובע כי "הרים ידיו" וכי אינו מסוגל עוד לקיים את שהתחייב והנתבעים שילמו בגינו שכ"ט – רישום הקניין אצל רשם המקרקעין, בעיקר בשל אוזלת ידיהן של התובעות וחוסר רצון לבצע רישום כנדרש של מעברי הקניין – נשוא המחלוקת כאן. מצ"ב כנספח ב' לכתב ההגנה מכתב זה.
- בגין עילה זו מוגשת במקביל, כתב תביעה שכנגד.
22. בע"א 7746/11 נציגות הבניין ברחוב רוטשילד 78 ראשון לציון נ' עו"ד דורון סטריקובסקי, כונס נכסים (להלן: "הלכת רוטשילד 78") קובע כב' הש' סולברג, בעניין בעל מאפיינים דומים, כי בכדי להחריג חלקים מן הרכוש המשותף נדרשים לעמוד בשלושה תנאים וזאת בכדי לאכוף את סעיף 6 לחוק המכר- מסמך נפרד וקונקרטי אשר יצורף לחוזה המכר. למותר לציין כי במקרה דנן, נעשה ניסיון להיפוכם של דברים ולהוצאת חלקים באופן גורף ולא קונקרטי.
23. התובעות לא רק שביצעו בינוי בלתי חוקי ללא היתר בניה כדין, אלא השתלטו על מקלטים ציבוריים, נעלו אותם והשכירו אותם לצדדים שלישיים כמחסנים, התובעות העבירו שטחים משימוש ציבורי (מעברים) לשימוש עיקרי (חנויות), התובעות עושות שימוש מסחרי בקניון בניגוד לתוכניות בניין העיר התקפות הקובעות שימוש לתעשייה, התובעות עושות שימוש בחניון ציבורי בבעלות הרשות המקומית ומציגות אותו כביכול הוא שלהן. באופן זה משווקות התובעות את הקניון כבעל מאות חניות בעוד חניות הקניון כלל הוסבו למסחר. הנהלת קניון הזהב עושה בשטח הקניון ובשטח הציבורי הסמוך לו, ככל העולה על רוחה כאשר הרשות המקומית האמונה על פיקוח בנושאים האמורים, מסירה ידיה והודיעה כי "מה שקורה בקניון נשאר בקניון" מצ"ב כנספח ג' מכתב הוועדה המקומית – אגף הפיקוח כי היא אינה מתערבת בנעשה בתחום הקניון ר' סע' 3.
24. עקב סגירת המקלטים בקניון, והפיכתם לייעודים מסחריים שונים פנו הנתבעים לרשות המקומית. פיקוח הוועדה המקומית, שנשלח חזר כשאינו מצליח לראות דבר ולגישתו הכל תקין. לאחר שהוצא דו"ח מומחה שמומן ע"י הנתבעים לא נותרה ברירה לרשות המקומית, אלא להכיר במציאות ובבדיקה נוספת נתברר כי אכן כל המקלטים סגורים. בנסיבות אלה נאלצה הרשות לפעול וזימנה לשימוע בטרם סגירת הקניון את הנהלת הקניון לנוכח, בשל הפעלת הקניון, כאשר המקלטים הוסבו למחסנים ושטחי מסחר. מצ"ב כנספח ד' לכתב הגנה.
25. עפ"י היגיון התובעות, נדמה כי הצפי הוא, כי התובעות יזדרזו להגיש תביעה גם בגין עילה זו, כביכול נגרם להן הפסד הכנסה עקב כך שנאלצו להחזיר את המקלטים לשימוש ציבורי.

26. הנתבעים, שזעקו כי "המלך עירום". כפי, שהובטח להם חזור ושנה כי התובעות בעלות כח וממון ויתישו אותם בהליכים משפטיים, כך נעשה. **מדובר בתביעה שביעית במספר שמוגשת ע"י התובעות או מי מהן**. בעניין זה, לא ניתן שלא לראות בעילת תביעה שהוגשה בין היתר בעוולת נגישה, כבדיחה צינית לא מוצלחת.
27. התובעות מכנות את הנתבעים סחטנים, בידיעה ברורה, שאמירה זו עולה לא רק לכדי הוצאת לשון הרע, אלא בעיקר אינה תואמת את האמת, מאחר והתובעות ניסו "לקנות" את הנתבעים, בסכומים לא מבוטלים ונדחו פעם אחר פעם.
28. התובעות עצמן מפרטות כי הנזק טרם נתגבש. משכך, נדמה כי תביעה זו לא רק שהוגשה בחופזה, אלא כי היא מוקדמת, גם לגישת התובעות.
29. כפי שיפורט להלן בכתב הגנה זה, הרי שמדובר בתביעה משוללת כל יסוד עובדתי ומשפטי שהוגשה לצורך ניגוח והתעמרות בנתבעים אשר הגישו התנגדות והליכי ערר לבניה בלתי חוקית שבוצעה ע"י התובעות ו/או מי מטעמן ו/או בשותפות עימן.
30. ועוד, התובעות משתמשות בטרמינולוגיה "מכובסת" לתאר התנהלותן הקלוקלת כך לדוגמא **"עבודות התאמה" בסעיפים 44-49 ו 51-57 הכוונה לביצוע עבודות בלא היתר ובניגוד לדין ולמרות צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה, במעברים הציבוריים**.
31. משכך, נדמה כי ביסוסה של טענה זאת מצא, **כי פנייה לרשויות לאכיפת הדין, הינה עילת נזק בתביעה לסכום הדמיוני של ₪ 5,500,000 (ובלא פירוט כלשהו – ר' סעיף 86.8) וכל כולה, במטרה להרתיע את הנתבעים בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים**.

ולגופה של התביעה:

32. כתב הגנה זה מוגש מטעם הנתבעים 1-3 שייצוגם וכתובתם לצורך תביעה זו כמפורט בכותרת דלעיל.
33. מוכחש כל האמור והנטען בכתב התביעה על כל סעיפיו ותתי סעיפיו למעט העובדות בהן יודו הנתבעים במפורש ובמובחן.
34. כל הטענות הנטענות בכתב ההגנה, הינן משלימות ו/או מצטברות, הכל בהתאם לתוכן, מהות הקשר והדבר הדברים. כל הטענות המשפטיות נטענות במצטבר ולחילופין. אין בטענה או באזכור עובדה בכתב ההגנה כי להעביר את נטל ההוכחה לנתבעים מקום שעפ"י דין רובץ נטל זה לפתחם של התובעים.
35. מוכחש האמור בסעיף 1 לכתב התביעה. הנתבעים לא סחטו, לא איימו ולא קיבלו כל הטבה. יצוין כי העובדה שהתובעות הציעו לנתבעים מאות אלפי שקלים לקניית שתיקתם והם סרבו, וודאי אינה הופכת אותם לסחטנים. אם כבר ניתן להאשים את התובעות בניסיון שוחד.
- לא ברורה טענת התובעות כי פעולות הסחיטה הינן בניגוד להסכמים. סחיטה אסורה בחוק ללא קשר לחוזה זה או אחר. בכל אופן, הנתבעים מכחישים שחתמו על הסכם כלשהו הכולל סעיף "איסור סחיטה".

36. מוכחש האמור בסעיף 2 לכתב התביעה. קניון הזהב הוגדל מספר פעמים ולא פעם אחת כפי המתואר. התובעים חוזרים וטוענים כי החל מפתיחת חלקו החדש האחרון של הקניון, הוזנח חלקו הותיק של הקניון, בו ממוקמות חנויות הנתבעים. הדבר בא לידי ביטוי בין היתר, במראה הכללי, בצמצום הניקיון, צמצום השמירה, ביטול עמדת המודיעין, העברת מותגים וחנויות עוגן וכיו"ב.
37. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה – ההשקעות ה"אדירות" המתארות, הושקעו בהקמת חלקו החדש של הקניון ע"ח חלקו הותיק תוך שימוש מנוגד להסכם, בכספי דמי הניהול אותם שילמו הנתבעים ובעלי חנויות אחרים.
38. הנתבעים משלמים לחברת הניהול סכומי עתק הכוללים קרן פחת לשיפוץ וחידוש הקניון. למרות זאת, התובעות הגישו תביעות נוספות ת.א. 51580-11-15 שלום ראשל"צ ות.א. 51564-11-15 שלום ת"א כנגד הנתבעים, בדרישה לתשלום בעבור השיפוץ הנטען.
39. מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התביעה מחוסר ידיעה. יצוין כי הלכה למעשה מרבית חנויות המותגים והרשתות עברו בפועל לחלקו החדש של הקניון וזאת בעידוד התובעות.
40. מוכחש האמור בסעיף 5 לכתב התביעה – התובעות חוזרות על "טענת האופרטוניזם", ככסות לדרישת הנתבעים לאכיפת הדין וההסכמים הקנייניים בין הצדדים. התובעות שוכחות לצרף את התיאורים "לא חוקי" ו-"ללא היתר בניה", בכל מקום בו נאמר עבודות.
41. מוכחש האמור בסעיף 6 לכתב התביעה – אין מניעה לנתבעים להתנגד לפגיעה בקניינים, וודאי כאשר זו מתבצעת באופן הנוגד לא רק ההסכמות החוזיות בין הצדדים, אלא את הדין ממש.
42. האמור בסעיף 7 לכתב התביעה מהוה פרוט מבנה כתב התביעה.
43. האמור בסעיף 8 לכתב התביעה – אינו בידיעת הנתבעים.
44. מוכחש האמור בסעיף 9 לכתב התביעה – התובעות אינן דקות פורתא ואומרות חצי אמת. התובעות נמנעות במכוון מלצרף לכתב התביעה לא רק את מבנה הבעלות והאחזקות במקרקעין, אלא גם ההסכמים הרלוונטיים הקובעים את הקצאת האחריות הסיכונים והסיכויים בין בעלי המקרקעין ובכלל זה בין חברת הביטוח "מגדל", בעלת מרבית המניות בקניון וחברת "דירות יוקרה".
- דווקא מנסח הרישום שצרפו התובעות עולה חוסר בהירות אקוטי ביחס למהות זכויות התובעת שעל זכויותיה החלקיות רשומות הערות אזהרה בגין מכר באופן שלא ניתן לדעת מה נותר כלל בבעלותה, ככל שנותר.
- זאת ועוד, לנוכח אי-צירוף מסמכי ההתקשרות עם מגדל, ברי כי התובעות אינן מוסמכות לתבוע כספים בשם מגדל ומטעם זה בלבד דין עיקר התביעה להידחות.
45. ודוק, במכתב דרישה מטעם ב"כ מגו, דרישת הנזק הופנתה לכלל המחזיקים במקרקעין, ולא לתובעות בלבד. ר' **נספח ה'** לכתב התביעה.
46. מוסכם האמור בסעיפים 10-11 לכתב התביעה. שמו של הנתבע 1 הינו זפרני פרוספר. התובעות מסרבות למסור לנתבעים אישור זכויות ותשריט ומסרבות לרשום את זכויותיהם בטאבו בניגוד להסכם ולדין.

47. מוכחש האמור בסעיף 12 לכתב התביעה.
48. מוכחש האמור בסעיף 13 לכתב התביעה – הנתבעים לא נטלו על עצמן התחייבויות ש"עיקרן לא להפריע בשום דרך שהיא לתובעת לנהל את הקניון ואת יתר השטחים בו מלבד הממכר". הצדדים חלוקים בעניין זה. ההלכות המשפטיות אליהן יופנה בית המשפט מחזקות את טענת הנתבעים.
- דווקא התובעות אשר סוגרות מעברים ציבוריים הן אלו המפריעות לנתבעים לנהל את עסקם.
49. מוכחש האמור בסעיף 14 לכתב התביעה – זכויות הנתבעים אינן מוגבלות ל"ד" אמות חנות בלבד". ההלכות המשפטיות ובכלל זה הלכת רוטשילד 78 קובעות כך במפורש.
- מבלי לגרוע באמור לעיל, ממילא אין בטענה זו כדי לשלול מכל אזרח את הזכות להלין על תוכנית לניוד שטחים, לפנות לרשות המקומית ביחס לביטול מקלטים וכיו"ב פעולות לא חוקיות אחרות.
50. מוכחש האמור בסעיף 15 לכתב התביעה – למרות טענת "לא יעלה על הדעת", חוקי התכנון והבניה אוסרים על בינוי ללא היתר, הוראות הג"א מחייבות מקלטים והרצון של התובעות או של בעלי עסקים אחרים לעשות שימוש לא חוקי, מנוגד לדין.
51. מוכחש האמור בסעיף 16 לכתב התביעה – הסכמי המכר המקוריים, שהנתבעים אינם צד להם לא יכולים לאכוף תניות לא חוקיות וחסרות בסיס. לא ניתן למנוע מאדם נקיטת הליכים משפטיים עפ"י דין.
52. מוכחש האמור בסעיף 17 לכתב התביעה – הנתבעים ממילא לא הפרו, ודאי לא סחטו את התובעות.
53. מוכחש האמור בסעיף 18 לכתב התביעה מחוסר ידיעה. התובעות הפרו את הסכם המכר בכך שלא השלימו אותו ברישום, כפי שהתחייבו וכקבוע בדין וכפי ששולם לב"כ מטעמן שכ"ט לפני שלושה עשורים !
54. מוכחש האמור בסעיף 19 לכתב התביעה – הציטוט המובא אינו רלוונטי ואינו ממין העניין.
55. מוכחש האמור בסעיף 20 לכתב התביעה – מוכחש מחוסר ידיעה. לעניין זה **התובעות מצאו, גם כי מותר להן לנכס לעצמן את שטחי המקלטים בקניון ולהופכם לשטחי אחסנה, משרדים ומסחר**. חזקה ואין לתובעות "יד חופשית לעשות בקניון כרצונן לית דין ולית דיין. ואכן, גם לעניין זה הוועדה המקומית קבעה כי על התובעות לפנות את המקלטים ולהשיבם לשימוש המקורי. בית המשפט מופנה להלכות "אגריפס" ו"רוטשילד 78" המפורטות להלן.
56. מוכחש האמור בסעיפים 21-25 לכתב התביעה – מוכחש מחוסר ידיעה. ר' סע' 51 לעיל.
57. מוכחש האמור בסעיף 26 לכתב התביעה – התובעות טוענות טענה "שאין אדם יכול למכור את שאין לו", כאילו המדובר בתניה מדאורייתא. הדרך לרישום זכויות הינה אצל רשם המקרקעין, דבר שבמקרה דנן לא נתקיים, בניגוד לדין ובניגוד להסכמים אליהם מפנים התובעות עצמן. אילו היו מקיימות התובעות את החוזה ורשומות בית משותף ובו תניה כאמור, הרי שהיה לפחות בסיס כלשהו לטענה. בכל מקרה מדובר בתניה לא חוקית בעליל שמונעת נקיטת הליכים ומאפשר לתובעות לעשות כפי רצונם בכל עת. לגישת התובעות, הן יכולות לבנות קיר מול חנויות הנתבעים, לחסום את הגישה אליהן ולנתבעים אסור יהיה אפילו להתנגד לכך !!

58. מוכחש האמור בסעיפים 27-34 לכתב התביעה – הנתבעים או מי מהם לא נטלו על עצמם התחייבויות זולת אילו אשר בהסכם הרכישה שלהם.
- כאמור לעיל, התובעות, הן אלו שהפרו הפרה יסודית את ההסכם באי-רישום זכויות הנתבעים.
59. מוכחש האמור בסעיף 35 לכתב התביעה – החלקים המפורטים לא הוצאו ולא יכולים להיות מוצאים מן הרכוש המשותף. חזקה ורכוש משותף, כשמו נועד לשרת את כלל בעלי הנכסים ואין אפשרות להחריג, וודאי לא מעברים הנדרשים למעבר לחנויות הנתבעים. הציטוט המובא אינו משקף את הדין. ההלכות מובאות בפרק המשפטי.
60. מוכחש האמור בסעיף 36 לכתב התביעה – כאמור, לא ניתן להחריג מעברים מן הרכוש המשותף, בדיוק כפי שלא ניתן להחריג מקלטים, שירותים ציבוריים, מדרגות ויתר המתקנים המשותפים והשטחים הציבוריים, אשר נועדו לשרת לא רק את כלל בעלי החנויות, אלא את הציבור כולו.
61. מוכחש האמור בסעיף 37 לכתב התביעה – התובעות אינן יכולות לבצע שינויים ברכוש המשותף, אשר לא נרשם ככזה, רק בשל חדלונם ברישום השטחים המשותפים ולטעון כי זו זכותם.
- אילו היה נרשם הבית המשותף והיה מוגש תשריט מסודר עם הצמדות וחלקים ברכוש המשותף, ברי כי התובעות לא היו יכולות לשנות את ההצמדות והחלוקה חדשות לבקרים. אין כל הצדקה לתת לתובעות "פרס" בגין אי רישום הבית המשותף ולזכותן לפעול לשינויים כאמור.
62. מוכחש האמור בסעיף 38 לכתב התביעה – האגף הותיק אכן מוזנח, לא ניתנו בו שירותי ניקיון ואחזקה כנדרש, צומצמה האבטחה, בוטלה עמדת המודיעין שהיתה בקניון מפתחתו, חנויות עוגן הועברו אל האגף החדש וכיו"ב.
63. מוכחש האמור בסעיף 39 לכתב התביעה – "ניסה להמריד", הינו מינוח לא ברור ונדמה שנלקח מחוק השיפוט הצבאי. למרות פניות מפורשות סירבו התובעות לאפשר בחינת נתוני דמי הניהול. תכתובת לעניין זה מצורפת **כנספח ו'** לכתב ההגנה.
64. אם היה דבר מה בטענות התובעות, היו יכולות למסור מכבר דיסק עם קבצי הנהלת החשבונות באופן שהנתבעים יוכלו להעבירם לבדיקה מקצועית. הטיעון כביכול הנתבעים "מוזמנים", הינה לא יותר מדמגוגיה זולה, כאשר התובעות ממאנות להמציא המסמכים למרות דרישות חוזרות ונשנות של הנתבעים. מוכחש האמור בסעיף 40 לכתב התביעה – הנתבע 1 לא סחט ולא הכפיש. התביעה מתבררת בבית המשפט השלום בראשון לציון, לאחר שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב וכב' הש' שבח "הסיטה" אותה לבית משפט שלום, תוך חיוב התובעות בהוצאות. מצ"ב **כנספח ז'** החלטת כב' הש' שבח.

65. מוכחש האמור בסעיף 41 לכתב התביעה – החל מפתחת האגף החדש של הקניון (ששטחו עולה על כל שטח האגף הותיק ובאופן משמעותי) החל הליך שיטתי והדרגתי של הזנחת האגף הותיק, כמתואר לעיל, באופן שחנניות רבות נסגרו ונותרו עומדות ריקות. הדבר אפשר לתובעות רכישה חוזרת של החנניות במחירים נמוכים. שיפוף של ממש החל רק בשלהי שנת 2015 לאחר שמרבית העסקים נפגעו מההזנחה. זאת ועוד, התובעות הגישו תביעה כנגד הנתבעים לתשלום הוצאות השיפוף הנטען. הגם שבתביעה זו טוענות התובעות כי לנתבעים אין כל זכויות בשטחים המשותפים, כאשר החליטו לתבוע (רק מהם) השתתפות בעלויות שיפוף השטחים המשותפים טענו שם הפוך לחלוטין.
66. מוכחש האמור בסעיף 42 לכתב התביעה – מצב הדברים בפועל מלמד על בריחת/ העברת המותגים והרשתות לכיוון האגף החדש וזאת בעידוד התובעות.
67. מוכחש האמור בסעיף 43 לכתב התביעה – קיימים בשטח הותיק של הקניון חנויות בסדרי גודל שונים ומגוונים. בכל שנות הקניון היו מותגים ורשתות בקניון, עד שהחליטו התובעות להעבירם לחלקו החדש של הקניון.
68. מוכחש האמור בסעיפים 44-47 לכתב התביעה – מחוסר ידיעה. **"עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי.**
69. מוכחש האמור בסעיפים 48-50 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. הנתבעים לא פעלו לקבלת "דמי סחיטה", לא רק מן הטעם שהדבר בניגוד לדין, **אלא שלא היתה לנתבעים כל ידיעה למי מיועדת הבנייה הלא חוקית במעברים.** במועד בו החלו ההליכים סברו הנתבעים כי התובעות מייעדות את השטח לקופת חולים "מאוחדת" וזאת מכח שמועות בלבד. השם mango כלל לא היה ידוע לנתבעים, לא היה כל פרסום בנושא והתובעות לא חלקו אינפורמציה.
- חסימת המעבר, מרחיקה את חנניות הנתבעים מהמסלול הטבעי של המסתובב בקניון ויוצרת בידוד של חנויותיהם. התובעות לא חסמו את הגישה, אבל האריכו את מסלול ההגעה, בד בבד עם ביטול עמדת המודיעין (שהיתה מיום פתיחת הקניון), דברים שיחד מהווים פגיעה בעסקי הנתבעים.
- בניגוד לטענת התובעות כביכול הנתבעים סחטו אותן, הרי שדווקא התובעות הן אלו שניסו לקנות את הדין וניסו לשחד את התובעים בסכומים של מאות אלפי ₪ למען ימשכו את התנגדותם מועדות התכנון והבניה.
- ויובהר כי לנוכח טענת התובעות ל"סחיטה" יפרטו הנתבעים בשלב התצהירים את מלוא ההצעות שניתנו להם ע"י התובעות באופן שיוכיח מעל לכל ספק כי מדובר בטענה חסרת כל שחר שנועדה להשחיר פני הנתבעים בחסות ההגנה מפני לשון הרע בהליכים משפטיים.
70. מוכחש האמור בסעיף 51 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. הביטויים "עבודות התאמה" ו-"חלוקה פנימית" שנועדו ליצור מצג שווא של זוטי דברים, חסר כל אחיזה במציאות. **מדובר בעבודות משמעותיות, הכרוכות בהסבת שטחים מייעוד שימוש של שטחי שירות לשטח עיקרי.**
- זאת ועוד, הואיל והתובעות מיצו את מלוא הזכויות לשטחים עיקריים, הגישו תב"ע מיוחדת לניוד שטחים מחלקה אחרת.

- העובדה כי מכוח הרגל רב שנים, התובעות מבצעות עבודות בקניון ללא היתר ורק אם מישו מעיר, אז מאשרות בדיעבד, הינה בניגוד לדין.
71. מוכחש האמור בסעיף 52 לכתב התביעה – לנוכח ביצוע עבודות בניה ללא היתר, הוצאו צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה ע"י הרשויות. העובדה כי גם הרשויות, שמאוד ניסו לסייע לתובעות, מצאו, בלית ברירה, כי הצדק בתלונת הנתבעים.
72. מוכחש האמור בסעיף 53 לכתב התביעה – "עבודות השינוי הפנימיות", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. אכן, בשלב זה נציגי העירייה סברו שיש לנהוג כפי שנהגו עם התובעות עשרות בשנים, כביכול מדובר באוטונומיה תכנונית.
73. מוכחש האמור בסעיף 54 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. הנתבעים סבורים כי אכן אסור לבצע עבודות שכאלו בלא היתר, וברבות הימים גם הוועדה המקומית נשתכנעה כי יש להתחיל ולקיים הדין בתחומה. מבלי לגרוע בטענה כי לנתבעים זכויות ברכוש המשותף, הרי שממילא עומדת להם הזכות להתנגד לבניה סמוכה לחנותם, קל וחומר לבניה ללא היתר.
74. מוכחש האמור בסעיף 55 לכתב התביעה – המונח התשה לא ברור.
75. מוכחש האמור בסעיף 56 לכתב התביעה – מחוסר ידיעה. – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. טיעון התובעות רק ממחיש כמה עשו התובעות בועדות התכנון כבשלהן, כל אזור מן השורה, ראשית מבקש היתר ורק לאחר קבלתו ראשי לבנות. התובעות קודם בונות ורק אם צריך (מישהו מלין) מוציאות היתר בדיעבד.
76. מוכחש האמור בסעיף 57 לכתב התביעה – הנתבעים יחזרו על טענתם ביחס לסעיף 54 לכתב התביעה כדלעיל.
77. מוכחש האמור בסעיף 58 לכתב התביעה – הנתבעים יחזרו על טענתם ביחס לסעיפים 48-50 לכתב התביעה כדלעיל.
78. מוכחש האמור בסעיף 59 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. הנתבעים לא הסתירו מבית המשפט את שאינו קיים.
79. מוכחש האמור בסעיף 60 לכתב התביעה – עיון בפרוטוקול הדיון מלמד היפוכם של דברים. **התובעות התבקשו להסביר את השאלה המתבקשת מדוע ביצעו בינוי בניגוד לדין ובלא היתר?**
- ביהמ"ש התרשם דווקא מהכוחניות בה נוקטות התובעות וכיצד זה פקחים מטעם הרשות אינם מצליחים לראות בתמונות שמוצגות להן כי אכן מבוצע בינוי (אותו בינוי שכיום טענות התובעות כי הופסק).**
- הנתבעים חזרו מהעתירה עקב שיקולי סמכות בלבד, לא לפני שהתחייבו התובעות לא לבצע בינוי נוסף במעברים.**
80. מוכחש האמור בסעיף 61 לכתב התביעה – דרישה לקיום הדין אינה ולא יכולה להיות הפרה של הסכם.
81. מוכחש האמור בסעיף 62 לכתב התביעה – הנתבעים לא מחזרו טענותיהם, ואלו וודאי לא נדחו.

82. מוכחש האמור בסעיף 63 לכתב התביעה – הליוך התנגדות הינו הליוך לגיטימי המעוגן בדין. לנתבעים, כאמור, אין מטרה להזיק לתובעות. אלו ממילא לא הוכיחו נזק. דווקא פעילות התובעות יש בה כדי להזיק לנתבעים ולהתעלם מזכויותיהם הקנייניות.
83. מוכחש האמור בסעיף 64 לכתב התביעה – הטענה הקניינית, הינה טענה לגיטימית בהליוך התנגדות. הדיון בוועדה המקומית ראשון לציון, היה דיון חריג וחורג באופן ניהולו ובתוצאתו.
84. מוכחש האמור בסעיף 65 לכתב התביעה – הגשת ערר, גם היא זכות לגיטימית המעוגנת בדין. התובעות מבקשות לכמת נזקים, בהליוך נפרד, שטרם נתקיים ותוצאתו אינה ידועה וחזקה וההוצאות בגינו, נקבעות בהליוך עצמו.
85. מוכחש האמור בסעיף 66 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדיון ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי, מכאן שלנתבעים זכות בדין להתנגד להן. The proof is in the pudding עובדה שלתובעות בסופו של יום נתברר המובן מאליו והוא שיש להקדים תוכנית לביצוע. גם אלמלא הגשת התנגדות הנתבעים חזקה והיה עליהן לנהוג כך וחזקה והיה על הוועדה המקומית להקפיד עימן.
86. מוכחש האמור בסעיף 67 לכתב התביעה – התובעות שוגות בהבנת המטרייה המשפטית וסוברות, כי חדלונם ברישום הנכס מאפשר להם לעשות כרצונם במקרקעין. הרי אילו היו התובעות מקיימות את החוזה ורושמות את הזכויות, היה תשריט בית משותף וחלקים ברכוש המשותף והזכויות היו מקובעות. עפ"י פרשנותן היצירתית, ברור מדוע טרם נרשם הבית המשותף.
- מעולם לא ניתנה הסכמה כלשהי המתירה לתובעות לעשות כפי העולה על רוחן, כנטען. הדבר נוגד את הדיון וההלכות המשפטיות כמפורט לעיל.
87. מוכחש האמור בסעיף 68 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדיון ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. אין לתובעות להליון אלא על עצמם שבחרו להקדים בינוי לקבלת היתר. זאת ועוד, הליכי התנגדות להיתר הינם הליכים צפויים וברי כי לא נגרם נזק בגין עמידה סבירה על זכויות.
88. מוכחש האמור בסעיף 69 לכתב התביעה – מחוסר ידיעה. התובעות הסתירו מהנתבעים ומבית המשפט הנכבד, מסמכים מהותיים אלו להתגבשות הנזק. בקשה לקבלת מסמכים מהותיים אלו, נדחתה ובית המשפט מופנה לטיעונים בבקשה.
- בהיעדר כל נתון סותר אחר, יטענו הנתבעים כי התובעות גלגלו את ה"סיכון" בביצוע בדיקות ההיתכנות להשתלטות על המעבר ובפתיחת החנות על השוכרת.
89. מוכחש האמור בסעיף 70 לכתב התביעה – מחוסר ידיעה. התובעות הסתירו כאמור, מהנתבעים ומבית המשפט הנכבד, מסמכים מהותיים אלו להתגבשות הנזק, ככל שהתרחש. אין לתובעות להליון אלא על עצמן בלבד בשל דרך התנהלותם העבריינית של בניה ללא היתר, אשר גורמת נזקים גם לנתבעים, כמתואר לעיל.

90. מוכחש האמור בסעיף 71 לכתב התביעה. התובעות הסתירו מבית המשפט הנכבד, מסמכים מהותיים דוגמת צווי הריסה והפסקת עבודה שהומצאו להם ר' **נספח א'** לכתב ההגנה. התובעות הן אלו אשר עושות שימוש לרעה בהליכי משפט וכתב תביעה זה מהווה דוגמא ברורה לכך.
91. מוכחש האמור בסעיף 72 לכתב התביעה – מחוסר ידיעה. התובעות בחרו להגיש תביעתן במועד זה, בכדי להלך אימים על הנתבעים ולא מטעם ענייני. התובעות אינן יכולות לשמור כל זכות שאין להן מתחילה. ככל שמעוניינות התובעות לתקן את כתב תביעתן, יואילו להגיש בקשה מתאימה.
92. מוכחש האמור בסעיף 73 לכתב התביעה – פנייה לקיום הדין, וכפי שהתרחש, לא יכולה להיות הפרה חוזית.
93. מוכחש האמור בסעיף 74 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי. עבודות אלו נוגעות למעברים הציבוריים, שהינם חלק מן הרכוש המשותף וכמובן נוגעות לנתבעים ומהוות הפרעה לנתבעים כמתואר לעיל.
94. מוכחש האמור בסעיף 75 לכתב התביעה – ככל ש"פיתוח הקניון" כולל ביצוע עבודות בניגוד לדין ובלא היתר, הרי שאין הנתבעים מפרים את הסכם המכר, אלא התובעות הן שמפרות את החוק בביצוע בניה עבריינית.
95. מוכחש האמור בסעיף 76 לכתב התביעה. התובעות הסתירו מבית המשפט הנכבד, מסמכים מהותיים דוגמת צווי הריסה והפסקת עבודה שהומצאו להם ר' **נספח א'** לכתב ההגנה. ההלכה היא כי אין אפשרות לחייב בהליך אחד בגין הליך נפרד ושונה. הטענה כי הוגשו התנגדויות רבות "חדשות לבקרים" שכולן נדחו, חסרת כל שחר ואחיזה במציאות. קיים הליך ערר אחד שעודנו עומד להכרעה.
96. מוכחש האמור בסעיף 77 לכתב התביעה – טענות הנתבעות כאילו פורסם שקר מוכחות מכל וכל. על כל פנים השקר הנטען חוסה תחת הליכים משפטיים.
97. מוכחש האמור בסעיף 78 לכתב התביעה – הנתבעים אכן פנו לוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ בטענה שמתבצעות עבודות בלא היתר, וזו, בסופו של יום קיבלה הטענה עצרה הבינוי והורתה לפרק את שנבנה בלא היתר. מפתיע שכתב תביעה זה לא הופנה כנגד הוועדה בגין העובדה שבסופו של יום אכפה הדין בתחומה.
- התובעות עצמן מאשרות ומודות, הלכה למעשה בכתב התביעה עצמו כי ביצעו בניה ללא היתר והקדימו ביצוע להיתר.
98. מוכחש האמור בסעיף 79 לכתב התביעה – הפוסל במומו פוסל. התובעות מגישות אינספור תביעות כנגד הנתבעים אשר כל מטרתן להטרידם ולהלך עליהם אימים. ר' **נספח ח'**. כתב תביעה זה מהווה דוגמא ברורה להתנהלות שכזו.
- דוגמא נוספת היא הגשת תביעה לחלק יחסי בשיפוץ החלקים המשותפים בקניון – אותם חלקים שבתביעה זו טוענות התובעות שוב ושוב כי אין לנתבעים כל חלק בהם. יצוין כי מדובר בתביעת ענק שהוגשה רק נגד הנתבעים כאן.

99. מוכחש האמור בסעיף 80 לכתב התביעה – לא ננקטו כל הליכי נפל. היפוכם של דברים הוועדה המקומית ראשון לציון, באופן תקדימי, החלה לאכוף הדין בתחום הקניון למורת רוחן של התובעות ובשל כך התובענה בכותרת.
100. מוכחש האמור בסעיפים 81-82 לכתב התביעה. חובת הזהירות מוטלת על התובעות אשר פעילותן הבלתי חוקית היא הגורמת נזק לנתבעים.
101. מוכחש האמור בסעיף 83 לכתב התביעה – לא ברור על איזו התעשרות מדובר.
102. מוכחש האמור בסעיף 84 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי, מכאן שלנתבעים זכות בדין להתנגד להן. ההוכחה כי "זכויותיהן הבלתי מוטלות בספק...", מופרכת בעצם המצאת צווי הריסה לתובעות בשל ביצוע עבודות לא חוקיות ובלא היתר, על ידי הוועדה שקיבלה טענות הנתבעים.
103. מוכחש האמור בסעיף 85 לכתב התביעה – "עבודות ההתאמה", כללו ביצוע בינוי בניגוד לדין ובלא היתר בשטחי מעבר ציבורי, מכאן שלנתבעים זכות בדין להתנגד להן. אין לתובעות להלין אלא על עצמם שבחרו להקדים בינוי לקבלת היתר. התובעות אינן יכולות לשמור כל זכות שאין להן מתחילה. ככל שמעוניינות התובעות לתקן את כתב תביעתן, יואילו להגיש בקשה מתאימה. ככל שמעוניינות התובעות לפצל סעדים, יואילו להגיש בקשה מתאימה. דרישת התובעות לשמירת זכותן להגיש הודעה לצד שלישי, לא ברורה ולפיכך נדחית אף היא.
104. הנתבעים מתנגדים לכלל הסעדים המבוקשים בסעיף 86 לכתב התביעה באופן גורף.
105. הנתבעים מתנגדים לסעדים המבוקשים הקובעים כי אין להם חלק ברכוש המשותף.
106. הנתבעים מתנגדים לסעדים המבוקשים הקובעים כי מותר לתובעות להוציא כל חלק מן הרכוש המשותף.
107. הנתבעים מתנגדים לסעדים המבוקשים הקובעים כי מותר לתובעות לעשות שימוש כרצון בחלקים מן הרכוש המשותף, דוגמת השימוש הנעשה במקלטי הקניון, בניגוד לדין כיום.
108. הסעד המבוקש בסעיף 86.7 הינו מופרך, כמפורט ברישא לכתב ההגנה: **"סעד האוסר על הנתבעים לנקוט בהליכים משפטיים בפני ערכאות ו/או גורמי רישום מקרקעים (כך במקור נ.ק.) ו/או בפני גורמי תכנון כנגד כל עבודה שמתבצעת בקניון ... לחילופין לקבוע כי בגין כל הליך מעין זה שינקטו הנתבעים ו/או מי מטעמם כנגד התובעות ישלמו הנתבעים פיצוי כספי שלא יפחת מ 15,000 ₪ להליך"**.
109. נדמה כי סעד זה מתמצת היטב את מופרכותה של דרישת התובעות כולן. סעד האוסר על פנייה לערכאות אינו סביר, אינו חוקי ונוגד את תקנת הציבור מוטב היה כי לא היה נטען כלל. התובעות התרגלו לסטאטוס הזוי, בו אין איש ממרה את פיהן לא בתחומי הקניון, ולא מחוצה לו ובכלל זה ברשות המקומית, וההפתעה מן השוני גורמת להן למלמל דרישות שאינן בדין.
110. סעיף 86.8 מרכז את דרישת הנזק במשפט קצר: **"...לשלם לתובעות פיצוי בסך 5,500,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לתובעות בשל התנהגותם המפרה והמעוולת של הנתבעים"**. התובעות אינן מפרטות את דרך חישוב הנזק, או ראשי הנזק השונים.
111. בת"א 52299-05-14 (מחוזי מרכז) שוהר פתרונות בע"מ ואח' נ' בסכס קובעת כב' הש' הדס עובדיה לעניין דיון בתקנה 65 נקבע:

בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לדרוש פרטים נוספים ומפורטים יותר לכל ענין הנזכר בכתב טענות או נוגע לו, ולהורות שהפרטים העובדתיים יוגשו בתצהיר; וכן יוכל להורות בדבר הוצאות ועניינים אחרים הנגזרים מדרישתו להוספת פרטים, ככל שנראה לו". תכלית הבאת פרטים נוספים כפולה: צמצום והבהרה. ביחס לתכלית הראשונה בדבר צמצום המחלוקת בואר: "זכותו של התובע שהטענה תפורט, כדי שלא יגשש באפלה עד אשר הנתבע יגלה את קלפיו". על המטרה השנייה הנוגעת להבהרה נאמר: "מטרתו השנייה של פירוט התביעה היא, להודיע לנתבע ברורות, מה נטען נגדו, כדי שיוכל להוכיח את הגנתו". (י. זוסמן. סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית 1995) בעמ' 370-373).

112. נדמה כי בשים לב לכמות סעיפי התביעה ומשקלה הפיזי (בלבד) של כתב התביעה, נדמה כי ניתן היה למצוא מקום לפירוט כלשהו ולא כפי סעיף 86.8 בנוסחו.

113. בסעיף 86.9 מבקשות התובעות לפצל נזקיהן. הנתבעים מתנגדים לסעד זה מכל וכל. ככל שלא התגבשו נזקי התובעות, כנטען, לא ברור מדוע הוגשה תובענה חסרת בסיס זו. היפוכם של דברים, לאחר שתדחה תובענה זו, ייווצרו השתקים שימנעו מן התובעת להמשיך ולהטריד הנתבעים ואת בית המשפט הנכבד בתובענות כגון זו.

114. אך ורק בשל אופי ה"ייחודי" של התובענה, יחרגו הנתבעים מן המקובל ויפרטו, כבר בכתב ההגנה ובשלב מקדמי זה את הטיעונים המשפטיים וההלכות, לנוחות בית המשפט הנכבד:

הטיעון המשפטי

ההלכה לעניין שימוש בשטחים ציבוריים בקניין

115. בע"א 7379/06 טהליאן ואח' נ' ג.מ.ח.ל חברה לבניין 1992 בע"מ ואח' וערעור שכנגד ע"א 480/07 (להלן: "**הלכת אגריפס**") קבע בית המשפט העליון מפי כב' הש' נאור (כתוארה ד"אז) דברים היפים לעניינינו ובנסיבות דומות:

"... היזמים מוסיפים וטוענים כי לא היה במעשיהם משום נטילת חלקים מן הרכוש המשותף, שהרי על פי החוזה נשמרה להם באופן ברור ומפורש היכולת להצמיד את שטחי המעברים ליחידה מסחרית כלשהי לפי שיקול דעתם (**ובדומה לטענה כאן נ.ק.**) ... עוד טוענים הם כי הרכושים כלל לא נפגעו וכי שגה בית המשפט כשהתעלם מכך **שממילא המעברים שסופחו לסופר לא היו בבעלות הרוכשים, (ובדומה למקרה בפנינו נ.ק.)** שכן יחידותיהם היו בקומות התחתונות. לטענתם, לא מדובר ב"סיפוח מסיבי", אלא בשטחים בהיקף של כ-400 מ"ר. היזמים מדגישים עוד כי במפרט אין כל סייג המתנה הוצאה של מעברים מן הרכוש המשותף, בכך שלאחר ההוצאה יישמר ייעודם כמעברים (**ובשוונה מן המקרה בפנינו נ.ק.**). לבסוף, נטען כי כשם שנקבע שהליך התכנון של פרויקט מסחרי שכזה הוא דינאמי ו"רצוף אילוצים", כך יש להשקיף גם על המשך תפעול הפרויקט ...

... **בית המשפט המחוזי ראה בהשתלטות היזמים על שטחים משותפים משום פגיעה בזכויות קנייניות של הרוכשים.** בכך כוונתו הייתה לחלל שבין הקומות העליונות ולמעברים המשותפים, לגביהם נקבע כי מדובר בשטחים משותפים. סעיף 1 להסכם הניהול מגדיר שטחים משותפים כ"כל השטחים שבפרויקט שלא הוצמדו במפורש לאחת מיחידות הפרויקט..."; מאחר שבאף חוזה לא הוצמדו מעברי הקומה העליונה ליחידה

כלשהי, וכך מטבע הדברים גם לגבי החלל, נקבע שמדובר בשטח משותף. יפים לענייננו דברים שנאמרו ב-ע"א 338/73 חברת חלקה 677 בגוש 6133 נ' כהן: "על-אחת-כמה-וכמה זוהי גניבת דעת בעת שהמוכר חושב להקטין את ההנאה מהמכר ולגנוס לעצמו מרכוש הנראה כרכוש משותף ואינו מודיע על כך לרוכשי הדירות" (ר' עוד: יהושע ויסמן "הצמדות בבתים משותפים" עיוני משפט י' 611, 612 (התשמ"ה) צעד זה של גזילת השטחים המשותפים הביא, כאמור, לפגיעה בערך החנויות שהיו אז בידי הרוכשים. במאמרו בעניין הצמדות בבתים משותפים, מדגיש ויסמן את החשיבות הנעוצה בקבלת הסכמתם של הרוכשים להצמדת הרכוש המשותף ליחידה קונקרטית (שם, בעמ' 612-613). קו עקבי בפסיקה הקפיד הקפדה יתירה עם קבלנים העוררים לבצע הצמדות של רכוש משותף ליחידות מסוימות, בשונה ממה שהוסכם עליו. בשל כך, ניתנה פרשנות דווקנית ומצמצמת להוראות חוזיות המקנות לקבלן זכות להוציא חלקים מן הרכוש המשותף בצורה גורפת, בלי לפרט באילו חלקים מדובר או בלי לציין את מיקומם במפורש. כך למשל הובהר ב-ע"א 118/78 גוב ארי חברה לבנין ולהשקעות נ' כהן: "כל מגמתו של חוק מכר (דירות), תשל"ג-1973 ובעיקר סעיפים 2 ו-6 שבו היא למנוע הסתתרות מאחורי אמירות כלליות כאמור, אשר אין בהן כדי להעמיד את הקונה על כוונתו המפורטת והאמיתית של המוכר. החוק האמור בא למנוע, ככל האפשר, הפתעות לאחר מעשה וכך יש לפרשו ולקיימו". (ההדגשות שלי נ.ק.).

116. בהלכת רוטשילד 78 קובע כב' ה' סולברג בהתבסס על אותם דברים:

"20. פסיקה עקבית שיצאה מלפני בית משפט זה העניקה פרשנות מצמצמת לסעיפי חוזה המעניקים לקבלן רשות להוציא חלקים מן הרכוש המשותף, תוך שצויין כי "כל מגמתו של חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ובעיקר סעיפים 2 ו-6 שבו היא למנוע הסתתרות מאחורי אמירות כלליות כאמור, אשר אין בהן כדי להעמיד את הקונה על כוונתו המפורטת והאמיתית של המוכר. החוק האמור בא למנוע, ככל האפשר, הפתעות לאחר מעשה וכך יש לפרשו ולקיימו" (עניין גוב ארי בעמוד 812). בהתאם למגמה זו, העמידה הפסיקה שלושה תנאים לביצוע הצמדה כדין. האחד, כי הוצאת השטח המשותף תעשה במסמך נפרד לחוזה או במפרט; השני, כי מסמך זה יצורף לחוזה המכר בעת עריכתו; והשלישי, כי הגריעה מן הרכוש המשותף תצוין באופן קונקרטי, ספציפי ומסוים (עניין ג.מ.ח.ל, פסקה 50 והאסמכתאות הרבות שם). " (ההדגשות שלי נ.ק.).

117. יוצא איפוא כי במעברים בקניון, כהגדרתם בהלכות אגריפס וברוטשילד 78 ובמקרה דנן, אין אפשרות לבצע בינוי כלשהו, וודאי לא של הוספת שטחי מסחר נוספים, המשנים את מאזן הזכויות בקניון, ראשית מבלי לקבל היתר כדין ושנית מבלי לקבל הסכמה מפורשת קונקרטית ובכתב במסמך נפרד, של כלל בעלי הזכויות להצמדת חלקים מתוכו.

הזכות להגיש התנגדות

118. בהלכת נאות השרון דחה כב' הש' שילה בבית המשפט המחוזי בת"א תביעה מעין זו על הסף תוך שהוא קובע:

"יש לזכור שזכותו של בעל מקרקעין להתנגד להליכים תכנוניים בקרקע של חברו הגובלת במקרקעין שלו היא זכות חוקית שאינה נופלת בערכה מזכותו של חברו לבקש

ליהנות מהליכים תכנוניים שכאלה. אפשר אף לומר שהנטל להוכיח את זכותו של המבקש לקבל הקלה רובץ עליו כמי שמוציא מחברו ובוודאי שאין הוא רובץ על המתנגד. עמדנו לעיל על טענת הנתבעים שממנה עולה שהם סבורים שקיימת מעין חסינות למי שהוזמן להגיש התנגדות לבקשת הקלה (או להצעת תב"ע). גם אם אין לקבל את עיקרה של טענה זו עדיין אפשר ללמוד גזרה שווה מההלכה שהבאנו לעיל ושקבעה את זכותו של בעל דין לתבוע את יריבו בגין שימוש לרעה בהליכי משפט (רע"א 1565/95 – פרשת סחר ושירותי ים; ור' גם ע"א 732/80 ארנס ואח' נ' בית אל – זיכרון יעקב פ"ד לח (2) 645). בפרשת סחר ושירותי ים הציב בית המשפט רף גבוה כדי לקבוע שקמה עילת תביעה בגין רשלנות או חוסר תום לב בניהול הליכים משפטיים ... כתב התביעה איננו מגלה שהנתבעים עשו שימוש שלא כדין בזכות ההתנגדות הנתונה להם, ובוודאי שאין הוא מגלה שבשימוש שעשו בזכותם הם נהגו בחוסר תום לב, בזדון או ברשלנות. כתב התביעה גם אינו מפרט את הנזק שנגרם לתובעת בשל התנהגות הנתבעים להבדיל מהתנהגותה שלה ומעיקובים מובנים בהליך מתן ההקלות. " (ההדגשות שלי נ.ק.).

119. במקרה דנן, התובעות לא צלחו את הרף המינימאלי להוכחת עוולת הרשלנות, וודאי לא במקרה בו הן תובעות בשל התנגדות להקלות מבוקשות, ולבינוי בלתי חוקי.

120. התנהלות הנתבעים בהליכים החוקיים בהם פעלו, אינה יכולה אפריורית לגבש "עוולה" של חוסר תום לב או עילת תביעה בגין רשלנות או חוסר תום לב בניהול הליכים משפטיים.

121. כך נאמר מפי השופטת שטרסברג – כהן בפרשת רע"א 1565/95 סחר ושירותי ים בע"מ נ' חברת שלום וינסטיין בע"מ (פורסם בנבו 19.12.2000) (להלן: "רע"א שירותי ים") בעמ' 664 לפסק דין, ביחס לעילת הרשלנות בנקיטת הליכים משפטיים:

"במישור המהותי, ראוי כעניין של מדיניות, להכיר בעילת רשלנות באופן שהתנהגות עוולתית של תובע תטיל עליו אחריות בנזיקין. אולם, כאן ראוי להדגיש כי איזון נכון בין אינטרסים הראויים להגנה של התובע ושל הנתבע, מחייב רמת התנהגות מיוחדת למערכת יחסים זו. על פי רמה זו, תידרש רשלנות גסה או רשלנות רבתי או התנהגות בזדון או בחוסר תום לב על מנת להעמיד לנתבע עילת תביעה ברשלנות."

והשוו לדברי השופטת חיות:

"אולם ברי, כי גם עשויה לעמוד לבעל – דין עילת תביעה בגין התרשלנות של אחר בהליך משפטי – התרשלנות שגרמה לו נזק- הרי שלא בנקל יטיל בית המשפט אחריות שכזו, בדרך- כלל תידרש הוכחת התנהגות שאינה בתום לב, התנהגות שיש עמה רשלנות בולטת או ניצול לרעה של הליכי משפט" (ע"א 2273/02 חברת פסל בע"מ ואח' נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י – בע"מ פ"ד נח(2) 36 בעמ' 45).

הליך ההקלה

122. מושכלת יסוד היא, כי בקשת הקלה באה על חשבון הציבור, וכי הינה החריג ולא הכלל. על כן, נדרשת הנמקה מיוחדת מדוע כן לאשרה.

123. בית המשפט העליון ביקר לא אחת את הליך ההקלה באמצעותו הקנה החוק לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אפשרות ליצור והעניק, לפי שיקול דעתה, זכויות חדשות שלא הוכרו ולא אושרו בתכנית מתאר.
124. הדעת נותנת שוועדת התכנון והבנייה ישמרו על מסגרת הקבועה בתכניות המתאר ולא ימהרו ליתן הקלות אלא במקרים החריגים.
125. הליך ההקלה יוצר לכאורה זכויות יש מאין ומקנה אותן למבקש ההקלה בלי שהייתה לו זכות שבדין לקבל, אולם יש לדייק ולומר שלידתן של אותן זכויות מקורה בקניין הציבור, והענקתה למבקש ההקלה באה על חשבוננו של הציבור. לפיכך אין לקבל את טענת התובעת שאלמלא התנגדויות והעררים הייתה זוכה להקלות שביקשה מיד עם הגשת הבקשה לקבל. אילו הייתה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעניקה את ההקלה, ללא דיון של ממש בעצם הבקשה, היה בכך טעם לפגם שעשוי היה להביא לביטולה של הענקת ההקלה."
126. כאמור, סעיפים 147-149 לחוק קובעים את הפרוצדורה המחייבת את מוסדות התכנון לשאול את בעלי הנכסים הגובלים, ודאי אלו השותפים להם, לעמדתם ביחס לבקשה להקלה.
127. לכן, על פניו התנגדות להקלה היא סטייה מהדין, אינה יכולה, מדעיקרא, להיתפס בגדרה של פעולה בחוסר תום לב. התנגדות זו הינה אך ורק התגובה המבקשת בחוק התכנון והבנייה לבקשה לסטייה מהדין! זוהי תגובה שמוסדות התכנון מזמינים, כדון, מבעלי הנכסים הגובלים. הכיצד יהא זה חוסר תום לב להתנגד לסטייה מהדין הבאה על חשבון הציבור?!
128. למצער, על מבקש ההקלה להגיע לוועדה בידיים נקיות ולא בניסיון לאשר בדיעבד בניה שכבר החל בביצועה. וודאי כאשר בניה זו הינה ללא היתר, וגם חורגת מהתב"ע. ויובהר כי אלמלא תלונת הנתבעים ספק אם היו מתחילים ההליכים התכנוניים במועד בו החלו לאחר התלונה ואשר במסגרתם נעשה ניסיון לאשר הן בניה חדשה ללא היתר והן בניה ותיקה ללא היתר. בכסות המיתממת של "התאמת ההיתר לבינוי".

התובענה נוגדת את תקנת הציבור

129. תובענות מסוג זה, עלולות להפר את האיזון הרגיש העומד ביסוד דיני התכנון והבניה, ולפגוע ברציונל העומד בבסיסם: ה"דיאלוג" התכנוני, הוא נשמת אפו של ההליך. זכות הציבור לשיתוף באמצעות הגשת התנגדות, עלולה להתרוקן מתוכן, אם תהיה מאוימת ע"י מבקשי הקלות למיניהם, הסבורים כי יש חובה להעניק להם הקלה ע"ח הציבור, וכי מגד לכך צריך לחשוש מתביעה על כך שהעז לומר את דעתו.
130. תובענות מסוג זה, עלולות למנוע מבעל זכות את יומו במוסדות התכנון, ולפגוע בזכות חוקתית מרכזית בשיטתו המשפטית, כפי שנקבע פעמים רבות ע"י בית המשפט העליון.
131. אין להפריז בחשיבותה של התנגדות המסייעת לוועדה לשקול את בקשת ההקלה על כל היבטיה, במקום להסתפק בעיון בעמדתו היחידה של הצד המבקש. הטענה שההתנגדויות הוגשו בחוסר תום לב איננה מספיקה כדי להצביע שאכן פעלו הנתבעים בחוסר תום לב במובנו האובייקטיבי, קל וחומר במובנו הסובייקטיבי.

132. הגשת התביעה בעילה נזיקית, בגין מימוש זכות התנגדות בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, מהווה אפוא, פעולה הפוגעת בזכות המוקנית של הציבור להשתתף בהליכי התכנון, הליכים אשר עומדים ביסוד מעשה החיקוק התכנוני, ובליבת העשייה התכנונית.
133. הרתעת בעלי עניין מהבעת דעה או התנגדות, עלולה ליצור חוסר שוויון, בין בעלי אמצעים לבין חסרי אמצעים אשר יחששו להתנגד לסטייה מהדין. הרתעה כאמור, עלולה אף להנציח מחדלים תכנוניים בהיעדר מי שיצא כנגדם.

זכויותיהם הקנייניות של הנתבעים:

134. התובעות מלינות על כך, כי הנתבעים מוצאים כי יש להם חלקים קניינים ברכוש המשותף. כפי המפורט לעיל, ההלכה היא כי לנתבעים אכן חלק בלתי מסויים בשטחים המשותפים וגם מטעם זה זכותם בדין להתנגד לכל תכנון פוגעני, וכמפורט בהלכות לעיל.
135. כאמור העוררים הינם בעלי הזכויות בחנויות בקניון לרבות חלק יחסי ובלתי מסויים ("מושע") מהשטחים המשותפים בקניון. סיפוח חלקים מהשטחים המשותפים לטובת פלוני מהווה משום גזל זכויותיהם הקנייניות של העוררים במקרקעין.
136. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992 קובע כי "**אין פוגעים בקנינו של אדם**" וכן: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו". **שלל מעשי מבקשי ההיתר, אינם עומדים בתנאי הפסקה הנ"ל.**
137. התובעות משכירות שטחים משותפים לצדדי ג' וכל זאת אפילו מבלי לשתף את הנתבעים בחלקם בהכנסות מדמי השכירות. למעשה בעלי הקניון וחברת הניהול נהנים כפול ומכופל, פעם אחת כאשר מכרו את השטח לעותרים וכיום גם משכירים אותו לצד שלישי ופעם שניה כאשר גובים מהעוררים דמי ניהול לרבות על חלקם בשטח המשותף. דמי הניהול ותחשיב השטח המשותף אינו משתנה למרות הסיפוח וכך חברת הניהול גובה דמי ניהול כפולים, הן מהעוררים והן מהצד השלישי לו הושכרה החנות.
138. ויובהר, אין מדובר באירוע חד פעמי. גם בעבר נהגה הנהלת הקניון לספח שטחים להרחיב חנויות, להקים דוכנים וכיו"ב. בכל המקרים נוצר מצב בו מכח הגזל נהנתה באופן כפול ומכופל. למרות שינויי השטחים, השכרת המרחבים המוגנים למחסנים, הרחבת שטחי חנויות ועוד, לא שונה תחשיב יחס ברוטו-נטו ודמי הניהול נגבים באופן זהה.
139. בעע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתו"ב גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ נקבעה ע"י בית המשפט העליון ההלכה בדבר בירור מחלוקת קניינית קודם לביצוע בניה ברכוש המשותף. ההלכה בעניין בני אליעזר עולה בקנה אחד הלכות אגריפס ורוטשילד 78, וכי בלא תימוכין קנייניים אין מבקשי ההיתר יכולים לבצע בינוי, במעברים המהווים רכוש משותף, בלא קבלת הסכמה מפורשת ומוחרגת, ראשית של יתרת בעלי הזכויות במקרקעין.

אי-רישום הבית המשותף – עקב השינויים במעברים

140. במקביל לעניינים המפורטים בעתירה זו ביחס לבניה הבלתי חוקית, פנו העוררים באמצעות ב"כ, אל עו"ד סלמון, שייצג את הנהלת הקניון ברישום הזכויות והבית המשותף, בשאלה מדוע זה טרם רשם הבית המשותף.

141. למרות **שבניית הקניון הסתיימה לפני כשלושה עשורים**, טרם נרשם בית משותף וטרם נרשמו זכויות העוררים, כמו גם זכויות יתר בעלי הנכסים, אצל רשם המקרקעין.

142. פעולה זו נוגדת את הדין והפסיקה באשר למשכי הזמן האפשריים להשלמת רישום זכויות. ר' לעניין זה ההלכה בע"א 10474/04 הכהן נ' מלוונות הים התיכון בע"מ, מפי כב' הש' ארבל.

ר' נספחים ב' פניות ב"כ העוררים אל עו"ד סלמון ותשובתו, בהתאמה.

143. אי-רישום הבית המשותף מוסבר בסעיף 2 למכתב עו"ד סלמון, הקובע, כי העביר למרשתו התובעת כאן, הצעת תיקון של תשריט הבית המשותף ולדבריו: **"ההצעה נבדקה על ידם ולא נתקבלה, בעיקר בשל נושא המעברים המשותפים"**.

144. **יוצא כי עניין המעברים בעל אספקט קנייני, ובניגוד לטענת התובעות**. העניין הקנייני לא רק מונע ממבקשי ההיתר לבצע בינוי כפי שהם מבצעים, אלא מאפשר לנתבעים להתנגד בשל הסוגיה הקניינית וכפי שיפורט להלן.

התייחסות הפסיקה להכשרה בדיעבד של עבירות בניה

145. התובעות לא רק דורשות בהליך מקביל כי עבירות הבניה שלהן יוכשרו בדיעבד, אלא אף ... מלינות על הנתבעים אשר הביאו לתשומת לב הוועדה את התקיימות העבירות. מכאן חשיבות הפסיקה באשר להכשרה בדיעבד של עבירות בניה.

146. פסה"ד המנחה באשר לאיסור ההכשרה בדיעבד של עבירות בנייה עע"מ 65/13 הועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה נ' נאות מזרחי בע"מ שם קובע בית המשפט העליון מפי כב' הש' א' רובינשטיין אשר קיבע ההלכות לעניין זה:

"... או כדברי הממונה על המחוז יו"ר הועדה המחוזית יוסף מישלב בישיבת 29.5.12 "זה נקרא תכנון ובניה. בניה ותכנון, זה לא הולך ככה", **קרי, הסדר הוא תכנון תחילה ובניה אחריו, שאחרת לית דין ולית דיין**. ... **ראוי כי יועציהם המשפטיים של העוסקים בבניה יתנו את אלה אל לבם, וידריכו את שולחיהם כי בתי המשפט יקפידו שלא יהיו חוטאים נשכרים**. באופן המעורר חשש עז כי נועדה להעמיד את רשויות התכנון בפני מעשה עשוי. לא זו אף זו, אלא שהמשיבה המשיכה בבניה הבלתי חוקית גם לאחר שהוצא בעניינה צו הפסקת עבודות שיפוטי, עובדה המלמדת אף היא על עזות מצח וזלזול בוטה בחוק וברשויות האכיפה., ויתכנו בהחלט מקרים בהם – כבנדוננו – בהם יטה את הכף גם בהליך התכנוני; שאם לא נאמר כן, וכאמור מעלה, עלולים להיות מקרים בהם יבכרו עברייני בניה פוטנציאליים לחרוג ולהישפט, תוך שהם "מאזנים" בין ההליך התכנוני לבין ההליך הפלילי ועושים את חשבון כיסם, והחוק מה יהא עליו. מחשבה זו יש לעקור מן השורש. אכן, יש לקוות שהקריאה היוצאת מפסק דין זה – כי עברייני הבניה חשופים לסיכון משמעותי הן בהליך

הפלילי והן בהליך התכנוני – תרתיע אותם עבריינים פוטנציאליים ...
ההדגשות אינן במקור.

147. נוכח הלכה זו, ברי כי העובדה שהתובעות הקדימו בינוי להיתר, אינה מקנה להם כל עילת תביעה נגד מי שהלין בפני הרשויות על ביצוע הבינוי, ומקל וחומר, כאשר ההלכה היא כי אין לאשר בדיעבד בינוי שכזה.

סיכומו של עניין

148. התביעה הוגשה בטענה כי בשל פניית הנתבעים לוועדה, נאכף הדין בתחומי הוועדה דבר שאילץ את התובעות לקיים את הדין ולהרוס בניה בלתי חוקית ובלא היתר, בניה שאף נתבצעה בניגוד לצווי הפסקת עבודה וצווי הריסה.

149. טענה זו מקוממת בכמה מישורים וכפי שפורט: האחד, שדרישה לקיום הדין, יש בה משום עילת תביעה. השני, ההנחה שאלמלא הנתבעים לא היתה פועלת הוועדה כנדרש, וכפי שפעלה, ומקיימת את הדין ואוכפת אותו בתחום הקניון גם על התובעות.

150. התובעות באות בפני בית משפט נכבד זה, בידיים מזוהמות ממש, כאשר הן ביצעו כבר עבירות בינוי, בינוי בלא היתר ונוגד צווי הפסקת עבודה והריסה של הועדה המקומית, עובדה אותה לא רק הסתירו מבית משפט זה, אלא גם הן מצדיקות בטענה כי הן חולקות על זכותה של הוועדה להחליט על בינוי ב"אוטונומיה של קניון הזהב".

151. הדרישה למנוע מן הנתבעים זכות גישה לערכאות, הזוייה ובאופן דומה לטענה כי רק בשל תלונות הנתבעים קויים הדין. דרישה זו נוגדת תקנת הציבור.

אי רישום זכויות התובעות אצל רשם המקרקעין – הינו בסיס לתביעה

152. חוזה המכר של חנויות קובע את המובן מאליו, ואת אשר נתאשר בפסיקה זה מכבר, על התובעות היתה חובה לבצע רישום אצל רשם המקרקעין לפני שלושה עשורים של חנויות הנתבעים.

153. חזקה ורישום שכזה, אם היה מתבצע, היה כולל רישום של שטחים ציבוריים ושטחים משותפים, דוגמת מעברים, כניסות ומקלטים. התובעות בכוונת מכוון לא רשמו את המקרקעין אצל רשם המקרקעין, בכדי שיוכלו להמשיך ולהתנהל בוואקום קנייני ולהינות מכך, לדוגמא בתביעה זו.

154. לעת הזו, מגדילות התובעות עשות ומנסות להבנות מחדלונם ולתבוע נזקים, לא רק בשל הדרישה לקיום הדין, אלא גם, בשל כישלון ברישום כנדרש, בהסכמים ובפסיקה.

155. כך, צורך מכתב ב"כ התובעות - עו"ד סלמון אשר נשכר לצורך השלמת הרישום והרים ידיו, רק בשל סירוב התובעות לבצע רישום המעברים, כשטח משותף וכנדרש.

156. בשל כך ורק לעניין זה, מצורפת תביעה שכנגד ובה דרישה להשלמת רישום הבית המשותף, רישום, אשר גם הוא היה מיותר תובענה מופרכת זו.

ההלכות לעניין בינוי ברכוש המשותף בשטחי הקניון

157. הנתבעים צרפו הלכות לעניין בינוי במעברים בקניון – "הלכת אגריפס" ו-"רוטשילד 78". כך, ובנוסף הובאו הלכות הקובעות כי אין לאפשר בינוי ברכוש משותף, מקום בו יש מחלוקת קניינית. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי השטחים המשותפים – מעברים, שטחי כניסה ומקלטים כשם כן הם שטחים ציבוריים ומשותפים ועל כן ישנו איסור לבצע בהם בינוי בלא הסכמה של כלל בעלי המקרקעין.

158. התובעות טובלות ושרץ בידן, לא רק בשל כישלון ברישום נכסי הנתבעים וניסיון להבנות מכך, אלא גם מהתנהלות עבריינית שיטתית, בה הם בונים בלא היתרים ובניגוד לצווי הפסקה והריסה, בין היתר במעברים ובשטחי המקלטים. התובעות כפי שפורט ניכסו שטחים משותפים - המקלטים אותן נדרשו כבר לפנות.

159. התובעות הפרו חובה חקוקה בביצוע עבודות בניגוד לדין וגרמו בכך לאי נוחות לנתבעים די בכך, לדחות התביעה. הלכת נאות שירן משתיקה את התובעות בתביעה כנגד הנתבעים בשל הגשת התנגדות וערר בשל הקלה, בפרט שאלו התקבלו בחלקן.

160. התובעות לא צרפו את כלל בעלי המקרקעין, למעשה צורפו רק המיעוט – 25% לכל היותר, בלא שניתן לכך הסבר או הומצאה המחאת זכויות כנדרש.

הסעדים המבוקשים, פרוט והוכחת הנזקים

161. התובעות לא הוכיחו נזקיהם, וודאי לא פרטו אותם כנדרש ר' סעיף 86.8. התובעות לא המציאו הסכמים עם הרשת ובהם הבסיס לנזקים הנטענים, טרם הוצגו, וודאי לא הוכחו.

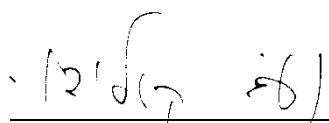
162. התובעות מבקשות סעדים מופרכים ובדומה לתביעה כולה. כך סעיף 86.7 שיאסור על הנתבעים להתנגד לכל תוכנית, משל התובעות והנתבעים אינם כפופים יחדיו לדין ולחוק התו"ב בפרט.

163. זכות הגישה לערכאות הינה זכות בסיסית, וחזקה ואין לתובעות הפטר המאפשר להם מניעת גישה זו, הנוגדת תקנת הציבור. התובעות לא הוכיחו קש"ס בין הנזקים הנטענים לנתבעים, בפרט שהוגשו התנגדויות ועררים נוספים לתוכנית נשוא התביעה.

164. התובעות לא הוכיחו כי הנתבעים פעלו בחוסר תום לב ובמטרה להזיק.

165. משכך, מתבקש בית המשפט הנכבד למחוק תביעה זו על הסף, ולו בשל כשלון התובעות לבסס ולפרט נזקיהם הנטענים מחד ובשל הטענה כי פנייה לאכיפת הדין תהא עילה לתובענה בבית משפט במדינת ישראל.

166. בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לתובעות הוצאות תביעה זו, בתוספת שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.


נעם קולודני, עו"ד
ב"כ הנתבעים


עמוס אילון, עו"ד
ב"כ הנתבעים

ש.י. 038584215/04

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

למען הסר ספק, זכויות היוצרים בכתבי הטענות, ככל שהן קיימות, שייכות לעורכי הדין שערכו אותם. הוספת הסמליל (הלוגו) של אתר נבו באה אך כדי לסמל שכתב הטענות פורסם באתר נבו ושהמשתמש בו עושה שימוש באתר זה.